

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1206/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายเมฆินทร์ อรุณจิตต์

จำเลย

นายเมฆินทร์ อรุณจิตต์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 245

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้ จำเลยไม่ประสงค์ฎีกาอีกต่อไป จึงขอถอนฎีกาไปรตอนุญาต และขอได้โปรดออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยตั้งแต่วันที่ยื่นคำร้องนี้ด้วยเพื่อจำเลยจะได้รับพระราชทานอภัยโทษต่อไป

หมายเหตุ โจทก์แถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 69)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295,297 แต่เป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียว ผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด จำคุก 3 ปี ริบมีดของกลาง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปีนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา (อันดับ 61)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 69)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ ให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยนับแต่
วันที่ 28 มิถุนายน 2531 ซึ่งเป็นวันยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา จำหน่ายคดีจากสารบบ
ความของศาลฎีกา

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ ให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยนับแต่
วันที่ 28 มิถุนายน 2531 ซึ่งเป็นวันยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา จำหน่ายคดีจากสารบบ
ความของศาลฎีกา

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-สุพจน์ นาถะพินธุ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ